

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명: 식품의약품안전처 과징금 부과처분 기준 등에 관한 규정

◇ 제 · 개정 이유

업무정지처분에 갈음한 과징금 부과처분 기준 등의 적용에 있어 누락된 법률을 추가하는 한편, 행정처분의 효과가 없다고 인정되는 경우에도 과징금 부과가 가능하도록 개선하는 등 현행 제도 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임

◇ 주요내용

가. 훈령 적용 대상에 누락된 「첨단재생바이오법」 추가(안 제1조, 제2조 및 별표 제2호)

동 훈령의 과징금 부과처분 기준 등 적용대상에 「첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률」(약칭 "「첨단재생바이오법」")에 관한 사항이 누락되어 있어, 적용대상에 「첨단재생바이오법」을 추가하고 해당 법률을 위반한 자에 대하여도 동 훈령의 과징금 부과처분 기준을 적용할 수 있도록 세부기준을 마련함.

나. 행정처분 감경과 과징금 전환 중복 적용 허용(안 별표 제1호)

그 간 현행 규정에 따라 업무정지 등 행정처분 감경과 과징금 전환의 중복 적용을 제한하고 있었으나 위반행위의 정도 및 결과 등에 따라 중복적용이 가능하도록 허용함으로써 상황에 따라 적절하고 합리적인 처분이 가능하도록 개선함.

다. 실효성 확보를 위한 과징금 부과 세부기준 수정(안 별표 제1호)

영업정지 등의 행정처분의 취지가 위법한 영업활동에 대한 규제의 실효성을 확보하고 국민피해 발생을 감소시키려는 것이나, 생산·수입실적이 없는 업체에 대한 영업정지는 처분의 실효성이 부족할 수 있어, 생산·수입실적이 없는 등 행정처분의 효과가 없다고 인정되는 경우에는 과징금 부과 대상에 포함하여 처분의 실효성을 확보하고자 함.